



PUTUSAN
Nomor 1030/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PERMATA BORNEO ABADI, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Nomor 68A-68B, RT. 045, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Herry Harnanki S.P., jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Etty Rachmiyanthi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7610/PJ/2025, tanggal 4 September 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002417.16/2024/PP/M.IXA Tahun 2025, tanggal 26 Mei 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2021

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1030/B/PK/Pjk/2026



menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Wajib Pajak (Rp)
1	Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	371.709.489
2	Dikurangi:	
a	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.466.653.295
b	Lain-lain	31.052.561.568
c	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	32.519.214.863
3	Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	- 32.147.505.374
4	Kelebihan Pajak yang sudah	
a	Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya	32.147.505.374
5	PPN yang Kurang Dibayar	-
6	Sanksi Administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 ayat 2 KUP	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002417.16/2024/PP/M.IXA Tahun 2025, tanggal 26 Mei 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00028/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2021 Nomor 00099/207/21/725/23 tanggal 27 April 2023 atas nama PT Permata Borneo Abadi, NPWP 02.505.000.6-722.000, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Nomor 68A-68B, RT. 045, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri	3.717.094.898,00
	- Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN	166.769.184,00
	Jumlah Seluruh Penyerahan	3.883.864.082,00



2.	Pajak Keluaran	371.709.489,00
3.	Kredit Pajak	0,00
4.	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	371.709.489,00
	- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
	PPN yang Kurang Dibayar	371.709.489,00
5.	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	117.757.566,00
6.	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	489.467.055,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002417.16/2024/PP/M.IXA Tahun 2025, tanggal 26 Mei 2025 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002417.16/2024/PP/M.IXA Tahun 2025, tanggal 26 Mei 2025, karena putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dimana Majelis Hakim IXA berkesimpulan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp32.519.214.863,00 sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor KEP-00028/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2021 Nomor 00099/207/21/725/23 tanggal 27 April 2023, atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp32.519.214.863,00 dipertahankan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding), karena telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00028/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2021 Nomor 00099/207/21/725/23 tanggal 27 April 2023, atas nama PT Permata Borneo Abadi, NPWP 02.505.000.6-722.000, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Nomor 68A-68B, RT. 045, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 September 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Bahwa terkait sengketa *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dihasilkan sendiri (kayu akasia dan kayu ekaliptus) dalam periode yang telah ditentukan 5 (lima) tahun sejak masa pajak pengkreditan Pajak Masukan yang pertama kali, sehingga Pajak Masukan yang semula dapat dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (6a), Pasal 9 ayat (6c), Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERMATA BORNEO ABADI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1030/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)